

1522236-32.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/04/2022

... - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

JAQUELINE KELLY DO AMARAL

Vistos.

Jaqueline Kelly do Amaral foi denunciada como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, c.c. artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal, porque no dia 13.09.2021, por volta das 17:06 horas, na Alameda Dino Bueno, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1522236-32.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1522236-32.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

JAQUELINE KELLY DO AMARAL

Vistos.

Jaqueline Kelly do Amaral foi denunciada como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, c.c. artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal, porque no dia 13.09.2021, por volta das 17:06 horas, na Alameda Dino Bueno, esquina com Rua Helvetia, Santa Cecília, transportava, guardava e trazia consigo, para fim de tráfico, 203,4g de maconha em três invólucros plásticos.

A fls. 83/86 o flagrante foi convertido em prisão domiciliar, revogada a fls. 136/137.

Na instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, seguindo-se o interrogatório da ré.

As partes debateram em audiência, o MP requerendo a condenação e a defesa a absolvição.

É o relatório.

Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 11/12, 19/20 e 124/125.

O feito não padece de qualquer nulidade. Os guardas civis têm autonomia para o exercício de atividade policial, inclusive de proceder a prisão em flagrante diante de situação criminosa.

No dia, os guardas civis Sonia e Vítor tiveram sua atenção despertada em relação a ré. Isso porque, após a limpeza na área da região da cracolândia, avistaram um volume na parte frontal de sua cintura. Feita a abordagem, encontraram com ela uma sacola plástica contendo drogas e uma quantia em dinheiro, em notas trocadas.

A ré lhes admitiu que fazia o transporte do entorpecente e receberia, pelo que Vítor se lembrou, uma ninharia. Sonia informou que era uma das usuárias que costumava ver pelo local. A foto de fls. 34 é emblemática a respeito.

Em seu interrogatório judicial, Jaqueline confessou os fatos, dando detalhes. Ao término da limpeza, achava-se na fila da triagem para retornar, quando um indivíduo se aproximou e pediu para que levasse a droga. Em contrapartida, forneceu-lhe lá mesmo um trago, prometendo que teria direito a mais um pouco assim que finalizasse o transporte, o que veio a aceitar. No percurso foi pega.

Afasta-se a agravante da calamidade pública, em não provado que se valeu dessa circunstância para a prática do ilícito.

Isso posto, julgo PARCIALMENTE procedente a ação penal, para condenar a ré Jaqueline Kelly do Amaral como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

Passo a dosimetria da pena.

A ré tem maus antecedentes por furtos antigos, a fls. 40/47 e 48/63. Como via de regra acontece, esclareceu que os cometeu para manutenção de seu vício de crack, no qual se vê enredada há mais de 20 anos. Não há reincidência passível de ser reconhecida nos autos, porquanto, embora a fls. 64 e seguintes constem processos com a menção de pena a cumprir, nas mesmas informações apontam-se as datas finais das execuções previstas, sendo este o parâmetro a se adotar à míngua de outros marcos comprovados.

Seja como for, essas condenações anteriores por delitos de furto, com penas baixas, e que guardam conexão com a questão de fundo, atinente a dependência da ré, não podem impedir o reconhecimento do privilégio, em atenção as condições peculiares do caso e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Acrescente-se que, aos 45 anos de idade, não registra nenhuma outra passagem por tráfico.

Assim, feita a compensação dos antecedentes com a confissão, fixo-lhe a pena de 05

anos de reclusão e 500 dias multa.

Faz jus ao benefício do artigo 33, parágrafo 4º, da lei de drogas, pelos motivos expostos, reduzindo sua pena em 3/5 pela quantidade, o que perfaz em definitivo 02 anos de reclusão e 200 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Ante a confissão da ré e sendo possível enquadrá-la como pequena traficante, na esteira da jurisprudência do E. STF substitui-se sua pena privativa de liberdade pela de prestação de serviços à comunidade, por igual período, mais 10 dias multa, adotado o critério acima indicado.

Por paralelismo e melhor adequação, o regime inicial de cumprimento de pena, se o caso, será o aberto.

Faculto-lhe recorrer em liberdade, expedindo-se alvará de soltura clausulado em seu favor.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 19 de abril de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito